



PUTUSAN

Nomor 3471 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **NURUL AINI**, bertempat tinggal di Dusun Sabak, RT 001, RW 006, Desa Dandang, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
 2. **CHOIRUL NISA**, bertempat tinggal di Kelurahan Triwung Lor, RT 11, RW 10, Gang Ataqwa, Nomor 12, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
 3. **RONI ROCHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Galunggung, RT 002, RW 005, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
 4. **FARIDA**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 006, RW 003, Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
 5. **HASANI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 006, RW 003, Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
- Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurul Huda, S.H., M.HES., C.L.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Nurul Huda, S.H., M.HES., C.L.A., dan Rekan" beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 258, Krejengan, Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SULIHA (ALMARHUM)**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 006, RW 003, Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten

Halaman 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2024



Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, diwakili oleh para ahli waris yaitu:

- 1) SODIQ BIN SULIHA, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 006, RW 003, Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, selaku anak kesatu;
 - 2) YUSUF AFANDI BIN SULIHA, bertempat tinggal di Tirtomarto, RT 022, RW 009, Desa Tirtomarto, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, selaku anak kedua;
 - 3) AZIZAH BINTI SULIHA, bertempat tinggal di Bandaran Lor, RT 002, RW 002, Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, selaku anak ketiga;
 - 4) KHOTIJAH BINTI SULIHA, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 006, RW 003, Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, selaku anak keempat;
 - 5) SITI KHOPSAH BINTI SULIHA, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 006, RW 003, Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, selaku anak kelima;
- Sodiq Bin Suliha, Yusuf Afandi Bin Suliha dan Khotijah Binti Suliha dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Taufiq, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Moh. Taufik, S.H., M.H., dan Rekan" beralamat di Jalan PP Wali Songo-Sidopekso-Kraksaan-Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2021;

Sedangkan Azizah Binti Suliha dan Siti Khopsah Binti Suliha bertindak atas nama sendiri dipersidangkan;

2. **AHMADI ALIAS ACHMADI (AHLI WARIS IKSAN)**, bertempat tinggal di Dusun Lumbang, RT 008, RW 002, Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
3. **SUKARSIH ALIAS MASNI WARSI (AHLI WARIS IKSAN)**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 002, RW 001, Desa

Halaman 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2024



Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo,
Provinsi Jawa Timur;

4. **HERAWATI NINGSIH (AHLI WARIS IKSAN)**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 009, RW 002, Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
5. **RIRIK ARTIKA (AHLI WARIS IKSAN)**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 012, RW 003, Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
6. **MASRIFAH (AHLI WARIS IKSAN)**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 002, RW 001, Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
7. **TUTIK HASANAH (AHLI WARIS IKSAN)**, bertempat tinggal di Perum Kopian Indah, Jalan Argopuro II/30, RT 001, RW 004, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
8. **IFA NURAINI (AHLI WARIS IKSAN)**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 012, RW 003, Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
9. **WASIAH (AHLI WARIS SAUDAH)**, bertempat tinggal di Jalan Laut, RT 003, RW 002, Kelurahan Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
10. **HANIFA (AHLI WARIS SAUDAH)**, bertempat tinggal di Dusun Kratan, RT 001, RW 001, Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
11. **YUNUS MUZZAKI H. (AHLI WARIS SAUDAH)**, bertempat tinggal di Dusun Sumberan, RT 003, RW 002, Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
12. **LUKMAN, (AHLI WARIS SAUDAH)**, merupakan ahli waris pengganti Almarhum Nafisah, bertempat tinggal di Dusun Sumberan, RT 004, RW 002, Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2024



13. **Hj. SOLIHIS NAINI, S.E., (AHLI WARIS SAUDAH)**, merupakan ahli waris pengganti Almarhum Nafisah, bertempat tinggal di Jalan Simokalangan I/208, RT 002, RW 007, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
14. **ANSORI (AHLI WARIS SANUSI)**, bertempat tinggal di Dusun Kratan Tengah, RT 010, RW 004, Desa Curahdringu, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
15. **AMINA (AHLI WARIS SANUSI)**, bertempat tinggal di Pasar, RT 002, RW 010, Kelurahan Nguling, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
16. **SITI UMI KALSUM (AHLI WARIS SANUSI)**, bertempat tinggal di Dusun Kratan, RT 006, RW 003, Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
17. **RIFA'I (AHLI WARIS SANUSI)**, bertempat tinggal di Dusun Kratan, RT 006, RW 003, Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
18. **MUHTAFI'AH (AHLI WARIS FATONAH)**, bertempat tinggal di Jalan Sukopura, RT 010, RW 002, Kelurahan Sepuhgembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
19. **JUMA'IDAH (AHLI WARIS FATONAH)**, bertempat tinggal di Dusun Kratan, RT 006, RW 003, Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
Termohon Kasasi II sampai dengan Termohon Kasasi XIX memberikan kuasa kepada Agus Mulyono, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Agus Mulyono, S.H., M.Hum. & Partners" beralamat di Jalan Raya Simokalangan, Nomor 208, Sidomulyo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 November 2023;



20. **DAWUD H. (AHLI WARIS SAUDAH)**, bertempat tinggal di Dusun Kratan, RT 001, RW 001, Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
 21. **KIKI RIFKI (AHLI WARIS DJUNAEDI)**, bertempat tinggal di Dusun Rekesan, RT 004, RW 002, Desa Sadeng Rejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
 22. **Hj. BADIAH (AHLI WARIS DJUNAEDI)**, bertempat tinggal di Dusun Rekesan, RT 005, RW 002, Desa Sadeng Rejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
- Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **MOCH. SOFUAN (AHLI WARIS NUR JANAHA)**, bertempat tinggal di Jalan Petukangan Tengah 40, RT 005, RW 005, Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
2. **FARIDAH (AHLI WARIS NUR JANAHA)**, bertempat tinggal di Telbuk, RT 001, RW 005, Kelurahan Kawis Rejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
3. **DURROTUL IZZAH (AHLI WARIS NUR JANAHA)**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, RT 008, RW 003, Kelurahan Purut Rejo, Kecamatan Purut Rejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
4. **AHMAD BALIYA (AHLI WARIS NUR JANAHA)**, bertempat tinggal di Dusun Telbuk, RT 001, RW 005, Kelurahan Kawis Rejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
5. **CHODIDJAH (AHLI WARIS NUR JANAHA)**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 60, RT 005, RW 001, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
6. **Hj. KHAMIDAH (AHLI WARIS NUR JANAHA)**, bertempat tinggal di Dusun Serambi, RT 001, RW 004, Desa Winongan Kidul,

Halaman 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;

7. **KHASAN BISRI (AHLI WARIS NUR JANAH)**, bertempat tinggal di Klojen, RT 001, RW 003, Kelurahan Sladi, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Moh. Dawan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Moh. Dawam & Rekan" beralamat di Jalan Benowo III-32A, Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2023;
8. **LAILATUN NURANIYAH (AHLI WARIS NUR JANAH)**, bertempat tinggal di Jalan Patimura, Gang VI/96, RT 003, RW 002, Kelurahan Bugur Kidul, Kecamatan Bugur Kidul, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
9. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PROBOLINGGO**, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 137, Curahgrinting, Kanigaran, Sukabumi, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
10. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR**, beralamat di Jalan Gayung Kebon Saro, Nomor 60, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
11. **KEPALA BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk., KANTOR CABANG UTAMA GRAHA PANGERAN SURABAYA**, berkedudukan di Gedung Graha Pangeran, Jalan Ahmad Yani, Nomor 286, Dukuh Menanggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
12. **KEPALA BANK BNI KANTOR CABANG UTAMA PROBOLINGGO SENTRA KREDIT KECIL PROBOLINGGO**, berkedudukan di Jalan Suroyo, Nomor 6, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
13. **KEPALA KECAMATAN TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO**, beralamat di Jalan Ababil, Nomor 8,

Halaman 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tongas Wetan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;

14. KEPALA DESA DUNGUN KECAMATAN TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO,

beralamat di Jalan Raya Tongas, Nomor 188, Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam surat gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Buku Tanah Hak Milik Nomor 16, atas nama Nurul Aini, Khoirul Nisa, Roni Rochmad, Farida, Hasani dan Haji Ali Murtado, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, seluas 1.360 m², petunjuk D.I. 301, Nomor 253/1990, tanah bekas hak yasan, Petok C Nomor 505, Persil Nomor 37, Kelas Desa D.I, Surat Keterangan Kepala Desa Dungun tanggal 9 Maret 1990, diketahui Camat Tongas Register Nomor 86/Kec/III/1990, diumumkan pada tanggal 27 Juli 1990, Nomor 600.353.1, dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang terletak di Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Bukan merupakan harta bersama (gono-gini) perkawinan antara Rodiyah B. Noeroel Aini (alm) dengan Haji Ali Murtado (alm) dan secara sah menurut hukum merupakan harta peninggalan hak milik Bu Saoedah Saini (alm), yang terletak di wilayah hukum Turut Tergugat V dan Turut Tergugat

Halaman 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI berdasarkan Salinan Putusan Nomor 47/Pdt.G/1991/ PN.Kab.Prob., tanggal 11 Januari 1992 *juncto* Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 414/PDT/1992/PT SBY., tanggal 29 September 1992 yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah sah dan mengikat dalam status *quo* tidak dapat disewakan dan/atau dipergunakan dan/atau dimanfaatkan dan/atau dipindahtangankan dan/atau digadaikan dan/atau dijaminkan dan/atau diperjual belikan kepada pihak ketiga dan/atau pihak lain tanpa persetujuan dan seizin Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII selaku pemilik hak bagian yang sah menurut hukum sampai dengan putusan ini diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum seluruh alat bukti surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Para Penggugat;
3. Menyatakan Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi), atas nama Nurul Aini, Khoirul Nisa, Roni Rochmad, Farida, Hasani (Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII) dan Haji Ali Murtado dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Adalah barang peninggalan milik Bu Saoedah Saini (alm), di wilayah hukum Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, sejak putusan diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII, yang melakukan perubahan balik nama atas Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi), atas nama Nurul Aini, Khoirul Nisa, Roni Rochmad, Farida, Hasani (Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII) dan Haji Ali Murtado dengan batas-batasnya:

Halaman 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

sekaligus tanpa hak juga menggadaikan dan/atau menjaminkan melalui Hak Tanggungan kepada Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat III tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata;

5. Menyatakan Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi), atas nama Nurul Aini, Khoirul Nisa, Roni Rochmad, Farida, Hasani (Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII) dan Haji Ali Murtado dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya sehingga dapat dilakukan pencabutan dan/atau pencoretan atas nama hak kepemilikannya dalam register pendaftaran hak atas tanah oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sampai putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan tanda bukti hak berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi), atas nama Nurul Aini, Khoirul Nisa, Roni Rochmad, Farida, Hasani (Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII) dan Haji Ali Murtado dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,

Halaman 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah bukan hak kepemilikan atas nama Nurul Aini, Khoirul Nisa, Roni Rochmad, Farida, Hasani (Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII) dan Haji Ali Murtado sampai putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum sekaligus memerintahkan kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk mencabut dan/atau mencoret hak kepemilikan dalam register pendaftaran hak atas nama Nurul Aini, Khoirul Nisa, Roni Rochmad, Farida, Hasani (Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII) dan Haji Ali Murtado terhadap Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Sampai putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum sekaligus memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk melakukan penerbitan hak kepemilikan atas tanah dengan membalik nama atas nama Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII terhadap Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Atas hak kepemilikannya dalam register pendaftaran hak atas tanah sampai dengan putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, ahli waris yang sah Ny. Nurjanah (alm) berdasarkan surat keterangan waris yang dikeluarkan Kepala Desa Kawisrejo pada tanggal 29 Juni 2020, yang berhak serta sah memiliki hak kepemilikan atas Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Di wilayah hukum Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat V sampai putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

10. Menetapkan Penggugat I ahli waris sah dari Saoedah Saini (alm) berdasarkan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan Kepala Desa Dungun pada tanggal 29 Juni 2020, yang berhak serta sah memiliki hak kepemilikan atas Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Di wilayah hukum Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat V sampai putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

11. Menetapkan Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII ahli waris yang sah Moh. Iksan (alm) berdasarkan keterangan waris yang dikeluarkan Kepala Desa Dungun pada tanggal 29 Juni 2020, yang berhak serta sah memiliki hak bagian atas Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

Halaman 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Di wilayah hukum Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat V sampai putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

12. Menetapkan Penggugat IX sampai dengan Penggugat XII ahli waris yang sah Saudah (alm) berdasarkan surat keterangan waris yang dikeluarkan Kepala Desa Dungun pada tanggal 29 Juni 2020, yang berhak serta sah memiliki hak bagian atas Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Di wilayah hukum Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat V sampai putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

13. Menetapkan Penggugat XIII sampai dengan Penggugat XIV ahli waris pengganti yang sah Nafisah (alm) berdasarkan surat keterangan waris yang dikeluarkan Kepala Desa Dungun pada tanggal 29 Juni 2020, yang berhak serta sah memiliki hak kepemilikan atas Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Halaman 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di wilayah hukum Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat V sampai putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

14. Menetapkan Penggugat XV sampai dengan Penggugat XVIII ahli waris yang sah Sanusi (alm) berdasarkan surat keterangan waris yang dikeluarkan Kepala Desa Dungun pada tanggal 29 Juni 2020, yang berhak serta sah memiliki hak kepemilikan atas Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Di wilayah hukum Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat V sampai putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

15. Menetapkan Penggugat XIX sampai dengan Penggugat XX ahli waris yang sah Fatonah (alm) berdasarkan surat keterangan waris yang dikeluarkan Kepala Desa Dungun pada tanggal 29 Juni 2020, yang berhak serta sah memiliki hak kepemilikan atas Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Di wilayah hukum Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat V sampai putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

16. Menetapkan Penggugat XXI sampai dengan Penggugat XXII ahli waris yang sah Djunaedi (alm) berdasarkan surat keterangan waris yang dikeluarkan Kepala Desa Sadengrejo pada tanggal 2 Juli 2020, yang

Halaman 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2024



berhak serta sah memiliki hak kepemilikan atas Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Di wilayah hukum Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat V sampai putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

17. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII secara sah mempunyai hak kepemilikan atas Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Sampai putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

18. Menghukum Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII dan/atau siapa saja yang menguasainya dengan segala akibat hukumnya untuk menyerahkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) atas nama Nurul Aini, Khoirul Nisa, Roni Rochmad, Farida, Hasani dan Haji Ali Murtado, yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah milik H. Abdullah;
- Kepada Para Penggugat sejak putusan diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
19. Menghukum Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya secara tanggung renteng kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 20. Menghukum Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII untuk membayar ganti kerugian secara materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng harus dibayar dan diserahkan secara tunai sekaligus kepada Para Penggugat sejak putusan diucapkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 21. Menghukum Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya secara tanggung renteng kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;
 22. Menghukum Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII untuk membayar ganti kerugian secara imateriil kepada Para Penggugat secara tanggung renteng uang sebesar Rp2.000.0000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 23. Menetapkan bangunan rumah permanen dengan luas tanah panjang 11 m² x 22 m² = 242 m² (dua ratus empat puluh dua meter persegi) yang berdiri diatas tanah pekarangan di Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 26 Juli 1990, Nomor 591/1990, berubah luasnya menjadi 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi), yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:
 - Utara : Jalan raya,
 - Timur : Sungai kecil,
 - Selatan : Tanah milik P. Anon,
 - Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Halaman 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah bangunan hak milik ahli waris Sanusi (alm) yaitu Penggugat XVIII sampai dengan Penggugat XVIII secara sah menurut hukum sejak putusan diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

24. Menghukum Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII untuk mengosongkan dan sekaligus melakukan pembongkaran terhadap seluruh bangunan dalam keadaan bersih tidak ada yang tersisa yang berdiri diatas Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, berubah luasnya menjadi 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Terhitung sejak putusan diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

25. Menghukum Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII apabila tidak melakukan pengosongan dan/atau pembongkaran bangunan rumah dan toko untuk dirobohkan dalam keadaan bersih maka atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan atas bantuan Kepolisian Republik Indonesia untuk dilakukan pembongkaran secara paksa dengan menggunakan alat berat traktor sejak putusan diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
26. Menghukum Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII untuk menerima ganti rugi dan/atau kompensasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Para Penggugat sejak putusan diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
27. Menghukum Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII apabila tidak mau menerima atas ganti rugi dan/atau kompensasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka uang tersebut dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Surabaya sampai dengan Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII mengambilnya dan/atau menerimanya secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Menetapkan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa yaitu Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi), atas nama Nurul Aini, Khoirul Nisa, Roni Rochmad, Farida, Hasani (Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII) dan Haji Ali Murtado dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Agar tidak beralih dan/atau dijaminakan kepada pihak ketiga terhitung sejak putusan diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

29. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

30. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III serta Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII:

1. Gugatan Para Penggugat prematur;
2. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut);

Turut Tergugat II:

1. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;
3. Gugatan Para Penggugat *error in subjecto*;

Halaman 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gugatan Para Penggugat kabur;

Turut Tergugat III dan IV:

1. Gugatan Para Penggugat diskualifikasi *in person*;

2. Gugatan Para Penggugat *error in persona*;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena secara nyata telah berupaya menggelapkan nasab atau status kewarisan dari Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat IX, X, XI, XII dan XIII Konvensi) dalam gugatan konvensi yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

2. Menyatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam upaya menggelapkan nasab atau status kewarisan Para Penggugat Rekonvensi adalah nyata sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang secara nyata merugikan Para Penggugat Rekonvensi baik secara materiil dan secara imateriil yang diperinci sebagai berikut:

a. Kerugian materiil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dipergunakan untuk membela dan melindungi status kewarisan serta nasab Para Penggugat Rekonvensi;

b. Kerugian imateriil Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi atas kerugian yang telah dideritanya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk kerugian materiil dan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk kerugian imateriil, yang apabila Para Tergugat Rekonvensi tidak mampu membayar secara tunai maka diambil dari harta benda Para Tergugat Rekonvensi untuk dijual secara lelang;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 806/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 22 Desember 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII dan Turut Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum seluruh alat bukti surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Para Penggugat;
3. Menyatakan Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi), atas nama Nurul Aini, Khoirul Nisa, Roni Rochmad, Farida, Hasani (Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII) dan Haji Ali Murtado dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Adalah barang peninggalan milik Bu Saoedah Saini (alm), di wilayah hukum Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, sejak putusan diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII, yang melakukan perubahan balik nama atas Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi), atas nama Nurul Aini, Khoirul Nisa, Roni Rochmad, Farida, Hasani (Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII) dan Haji Ali Murtado dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Halaman 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2024



Sekaligus tanpa hak juga menggadaikan dan/atau menjaminkan melalui Hak Tanggungan kepada Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat III tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata;

5. Menyatakan Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi), atas nama Nurul Aini, Khoirul Nisa, Roni Rochmad, Farida, Hasani (Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII) dan Haji Ali Murtado dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya sehingga dapat dilakukan pencabutan dan/atau pencoretan atas nama hak kepemilikannya dalam register pendaftaran hak atas tanah oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sampai putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan tanda bukti hak berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi), atas nama Nurul Aini, Khoirul Nisa, Roni Rochmad, Farida, Hasani (Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII) dan Haji Ali Murtado dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah bukan hak kepemilikan atas nama Nurul Aini, Khoirul Nisa, Roni Rochmad, Farida, Hasani (Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII) dan Haji Ali Murtado sampai putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum sekaligus memerintahkan kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk mencabut dan/atau mencoret hak kepemilikan dalam register pendaftaran hak atas nama Nurul Aini, Khoirul Nisa, Roni Rochmad, Farida, Hasani (Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII) dan Haji Ali Murtado terhadap Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Sampai putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum sekaligus memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk melakukan penerbitan hak kepemilikan atas tanah dengan membalik nama atas nama Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII terhadap Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Atas hak kepemilikannya dalam register pendaftaran hak atas tanah sampai dengan putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

9. Menetapkan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, ahli waris yang sah Ny. Nurjanah (alm) berdasarkan surat keterangan waris yang dikeluarkan Kepala Desa Kawisrejo pada tanggal 29 Juni 2020, yang berhak serta sah memiliki hak kepemilikan atas Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas

Halaman 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Di wilayah hukum Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat V sampai putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

10. Menetapkan Penggugat I ahli waris sah dari Saoedah Saini (alm) berdasarkan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan Kepala Desa Dungun pada tanggal 29 Juni 2020, yang berhak serta sah memiliki hak kepemilikan atas Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Di wilayah hukum Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat V sampai putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

11. Menetapkan Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII ahli waris yang sah Moh. Iksan (alm) berdasarkan keterangan waris yang dikeluarkan Kepala Desa Dungun pada tanggal 29 Juni 2020, yang berhak serta sah memiliki hak bagian atas Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Halaman 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di wilayah hukum Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat V sampai putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

12. Menetapkan Penggugat IX sampai dengan Penggugat XII ahli waris yang sah Saudah (alm) berdasarkan surat keterangan waris yang dikeluarkan Kepala Desa Dungun pada tanggal 29 Juni 2020, yang berhak serta sah memiliki hak bagian atas Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Di wilayah hukum Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat V sampai putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

13. Menetapkan Penggugat XIII sampai dengan Penggugat XIV ahli waris pengganti yang sah Nafisah (alm) berdasarkan surat keterangan waris yang dikeluarkan Kepala Desa Dungun pada tanggal 29 Juni 2020, yang berhak serta sah memiliki hak kepemilikan atas Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Di wilayah hukum Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat V sampai putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

14. Menetapkan Penggugat XV sampai dengan Penggugat XVIII ahli waris yang sah Sanusi (alm) berdasarkan surat keterangan waris yang dikeluarkan Kepala Desa Dungun pada tanggal 29 Juni 2020, yang berhak serta sah memiliki hak kepemilikan atas Buku Tanah Hak Milik Nomor

Halaman 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Di wilayah hukum Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat V sampai putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

15. Menetapkan Penggugat XIX sampai dengan Penggugat XX ahli waris yang sah Fatonah (alm) berdasarkan surat keterangan waris yang dikeluarkan Kepala Desa Dungun pada tanggal 29 Juni 2020, yang berhak serta sah memiliki hak kepemilikan atas Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Di wilayah hukum Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat V sampai putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

16. Menetapkan Penggugat XXI sampai dengan Penggugat XXII ahli waris yang sah Djunaedi (alm) berdasarkan surat keterangan waris yang dikeluarkan Kepala Desa Sadengrejo pada tanggal 2 Juli 2020, yang berhak serta sah memiliki hak kepemilikan atas Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

Halaman 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Di wilayah hukum Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat V sampai putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

17. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII secara sah mempunyai hak kepemilikan atas Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Sampai putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

18. Menghukum Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII dan/atau siapa saja yang menguasainya dengan segala akibat hukumnya untuk menyerahkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) atas nama Nurul Aini, Khoirul Nisa, Roni Rochmad, Farida, Hasani dan Haji Ali Murtado, yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Kepada Para Penggugat sejak putusan diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

19. Menetapkan bangunan rumah permanen dengan luas tanah panjang 11 m² x 22 m² = 242 m² (dua ratus empat puluh dua meter persegi) yang

Halaman 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri diatas tanah pekarangan di Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 26 Juli 1990, Nomor 591/1990, berubah luasnya menjadi 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi), yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Adalah bangunan hak milik ahli waris Sanusi (alm) yaitu Penggugat XVIII sampai dengan Penggugat XVIII secara sah menurut hukum sejak putusan diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

20. Menghukum Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII untuk mengosongkan dan sekaligus melakukan pembongkaran terhadap seluruh bangunan dalam keadaan bersih tidak ada yang tersisa yang berdiri diatas Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, berubah luasnya menjadi 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Terhitung sejak putusan diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

21. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

22. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Halaman 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya secara tanggung renteng sebesar Rp11.206.300,00 (sebelas juta dua ratus enam ribu tiga ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 26/PDT/2023/PT SBY., tanggal 23 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 806/Pdt.G/2020/PN.Sby, *juncto* Nomor 26/PDT/2023/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Desember 2021 Nomor 806/Pdt.G/2020/PN.Sby, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 26/PDT/2023/PT SBY., tanggal 23 Februari 2023;

Oleh karena memori kasasi ini menjadi satu kesatuan dalam jawaban dan eksepsi Para Pemohon Kasasi sebelumnya, maka kami mohon Majelis Hakim Agung selanjutnya mengadili sendiri sesuai dengan petitum yang diajukan oleh dahulu Para Tergugat sekarang Para Pemohon Kasasi:

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat IX, X, XI, XII dan Tergugat XIII;

Halaman 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang prematur, sehingga menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat karena gugatan Para Penggugat termasuk wilayah kewenangan kompetensi absolut Pengadilan Agama;
4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat karena gugatan Para Penggugat termasuk wilayah kewenangan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
5. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena melanggar Asas *Actor Sequitur Forum Rei*, gugatan Para Penggugat adalah kewenangan relatif Pengadilan Negeri Kraksaan sebagaimana tempat tinggal Sebagian besar Para Tergugat khususnya Tergugat IX, X, XI, XII dan XIII selaku pemilik nama atas Sertipikat Hak Milik Nomor 16 dan yang menguasai atau mengelola terhadap tanah objek sengketa tersebut;
6. Menyatakan bahwa dengan tidak disebutkannya Nomor C Desa yang didalilkan milik Saoedah Saini, maka gugatan Para Penggugat menjadi *obscuur libel* sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Menyatakan Surat Kuasa Para Penggugat kepada Kuasa Hukum Para Penggugat cacat formil dan tidak sah bertindak sebagai kuasa karena tidak memenuhi bea materai;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Sebagai subsidair:

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II sampai dengan Termohon Kasasi XIX serta Turut Termohon Kasasi I sampai dengan Turut Termohon Kasasi VII telah mengajukan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 7 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Halaman 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 25 Oktober 2023 dan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 7 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Kepala Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo menerangkan bahwa surat keterangan waris tanggal 7 Agustus 2006, tidak dikeluarkan oleh Kepala Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, mengingat saksi-saksi yang ada dalam surat keterangan waris tersebut bukan saksi-saksi dari Staf Desa Dungun melainkan dari luar dan terlebih surat keterangan ahli waris pada tanggal 7 Agustus 2006 tersebut tidak tercatat dalam Register Buku Arsip Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat semuanya bersesuaian dengan bukti-bukti surat dan dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Turut Tergugat VI, maka dengan berpedoman pada Pasal 1925 KUHPdata, selain bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah bersesuaian dengan gugatan Penggugat dilain pihak telah mendapat pengakuan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Turut Tergugat VI sebagai bukti yang sempurna terhadap dalil-dalil Penggugat;
- Bahwa dengan demikian Para Penggugat telah dapat membuktikan Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi 26 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) atas nama Nurul Aini, Choirul Nisa, Roni Rohmad, Farida, Hasani (Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII) dan Haji Ali Murtado adalah barang peninggalan milik Bu Saoedah Saini (Alm) yang kemudian menjadi hak Para Penggugat sebagai ahli waris;

Halaman 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII, yang melakukan perubahan balik nama atas Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi 26 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) menjadi atas nama Nurul Aini, Choirul Nisa, Roni Rohmad, Farida, Hasani (Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII) dan Haji Ali Murtado dan menggadaikan dan/atau menjaminkan melalui hak Tanggungan kepada Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat III tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
- Bahwa oleh karena alasan kasasi tidak beralasan hukum, maka permohonan kasasi harus ditolak, namun *judex facti* dalam pertimbangan putusannya tidak mengabulkan semua petitum gugatan Penggugat akan tetapi dalam amar putusan telah mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, sehingga putusan terhadap perkara *a quo* harus diperbaiki yaitu pada amar ke 1, dan menghapus amar ke 2, 6, 7 dan 8 sebagai berikut:
- Bahwa terhadap petitum angka 1, oleh karena gugatan Para Penggugat tidak di kabulkan seluruhnya maka terhadap petitum angka 1 dinyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
- Bahwa terhadap petitum angka 2 yang memintakan menyatakan sah menurut hukum seluruh alat bukti surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Para Penggugat, hal tersebut tidak beralas hukum untuk dikabulkan;
- Bahwa terhadap petitum angka 6, 7 dan 8 mengenai status bukti hak dan perintah menghukum Para Turut Tergugat untuk melakukan penerbitan hak kepemilikan atas tanah dengan membalik nama atas nama Para Penggugat menurut Majelis Hakim diluar kewenangan peradilan umum untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi NURUL AINI, dan kawan-

Halaman 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NURUL AINI, 2. CHOIRUL NISA, 3. RONI ROCHMAD, 4. FARIDA, dan 5. HASANI,** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 26/PDT/2023/PT SBY., tanggal 23 Februari 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 806/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 21 Desember 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
Dalam Konvensi:
Dalam Provisi:
 - Menolak tuntutan provisi Penggugat tersebut;Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII dan Turut Tergugat I seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi), atas nama Nurul Aini, Khoirul Nisa, Roni Rochmad, Farida, Hasani (Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII) dan Haji Ali Murtado dengan batas-batasnya:
 - Utara : Jalan raya,

Halaman 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Adalah barang peninggalan milik Bu Saoedah Saini (Alm);

3. Menyatakan perbuatan Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII, yang melakukan perubahan balik nama atas Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi), atas nama Nurul Aini, Khoirul Nisa, Roni Rochmad, Farida, Hasani (Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII) dan Haji Ali Murtado dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Sekaligus tanpa hak juga menggadaikan dan/atau menjaminkan melalui Hak Tanggungan kepada Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat III tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata;

4. Menyatakan Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi), atas nama Nurul Aini, Khoirul Nisa, Roni Rochmad, Farida, Hasani (Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII) dan Haji Ali Murtado dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Halaman 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, ahli waris yang sah Ny. Nurjanah (alm) berdasarkan surat keterangan waris yang dikeluarkan Kepala Desa Kawisrejo pada tanggal 29 Juni 2020, yang berhak serta sah memiliki hak kepemilikan atas Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:
 - Utara : Jalan raya,
 - Timur : Sungai kecil,
 - Selatan : Tanah milik P. Anon,
 - Barat : Tanah milik H. Abdullah;
6. Menyatakan Penggugat I ahli waris sah dari Saoedah Saini (alm) berdasarkan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan Kepala Desa Dungun pada tanggal 29 Juni 2020, yang berhak serta sah memiliki hak kepemilikan atas Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:
 - Utara : Jalan raya,
 - Timur : Sungai kecil,
 - Selatan : Tanah milik P. Anon,
 - Barat : Tanah milik H. Abdullah;
7. Menyatakan Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII ahli waris yang sah Moh. Iksan (alm) berdasarkan keterangan waris yang dikeluarkan Kepala Desa Dungun pada tanggal 29 Juni 2020, yang berhak serta sah memiliki hak bagian atas Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi)

Halaman 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2024



yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

8. Menyatakan Penggugat IX sampai dengan Penggugat XII ahli waris yang sah Saudah (alm) berdasarkan surat keterangan waris yang dikeluarkan Kepala Desa Dungun pada tanggal 29 Juni 2020, yang berhak serta sah memiliki hak bagian atas Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

9. Menyatakan Penggugat XIII sampai dengan Penggugat XIV ahli waris pengganti yang sah Nafisah (Alm) berdasarkan surat keterangan waris yang dikeluarkan Kepala Desa Dungun pada tanggal 29 Juni 2020, yang berhak serta sah memiliki hak kepemilikan atas Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

10. Menyatakan Penggugat XV sampai dengan Penggugat XVIII ahli waris yang sah Sanusi (Alm) berdasarkan surat keterangan waris yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kepala Desa Dungun pada tanggal 29 Juni 2020, yang berhak serta sah memiliki hak kepemilikan atas Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

11. Menyatakan Penggugat XIX sampai dengan Penggugat XX ahli waris yang sah Fatonah (Alm) berdasarkan surat keterangan waris yang dikeluarkan Kepala Desa Dungun pada tanggal 29 Juni 2020, yang berhak serta sah memiliki hak kepemilikan atas Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

12. Menyatakan Penggugat XXI sampai dengan Penggugat XXII ahli waris yang sah Djunaedi (Alm) berdasarkan surat keterangan waris yang dikeluarkan Kepala Desa Sadengrejo pada tanggal 2 Juli 2020, yang berhak serta sah memiliki hak kepemilikan atas Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,

Halaman 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah milik P. Anon,
 - Barat : Tanah milik H. Abdullah;
13. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII secara sah mempunyai hak kepemilikan atas Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:
- Utara : Jalan raya,
 - Timur : Sungai kecil,
 - Selatan : Tanah milik P. Anon,
 - Barat : Tanah milik H. Abdullah;
14. Menghukum Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII dan/atau siapa saja yang menguasainya dengan segala akibat hukumnya untuk menyerahkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) atas nama Nurul Aini, Khoirul Nisa, Roni Rochmad, Farida, Hasani dan Haji Ali Murtado, yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:
- Utara : Jalan raya,
 - Timur : Sungai kecil,
 - Selatan : Tanah milik P. Anon,
 - Barat : Tanah milik H. Abdullah;
- Kepada Para Penggugat sejak putusan diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Menyatakan bangunan rumah permanen dengan luas tanah panjang 11 m² x 22 m² = 242 m² (dua ratus empat puluh dua meter persegi) yang berdiri diatas tanah pekarangan di Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 26 Juli 1990, Nomor 591/1990, berubah luasnya menjadi 1.360 m² (seribu tiga ratus enam

Halaman 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh meter persegi), yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Adalah bangunan hak milik ahli waris Sanusi (Alm) yaitu Penggugat XVIII sampai dengan Penggugat XVIII secara sah menurut hukum;

16. Menghukum Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII untuk mengosongkan dan sekaligus melakukan pembongkaran terhadap seluruh bangunan dalam keadaan bersih tidak ada yang tersisa yang berdiri diatas Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990, Nomor 591/1990, berubah luasnya menjadi 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan raya,
- Timur : Sungai kecil,
- Selatan : Tanah milik P. Anon,
- Barat : Tanah milik H. Abdullah;

Terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

17. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya;

3. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H, M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Harika Nova Yeri, S.H., M.H.,

Halaman 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum. M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Harika Nova Yeri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp480.000,00+
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2024